

지식재산처 공무원의 직무관련 주식 거래 제한에 관한 지침

2021. 3. 2. 특허청훈령 제1035호

2025. 10. 30. 지식재산처훈령 제2호

2026. 7. 20. 지식재산처훈령 제44호

제1조(목적) 이 지침은 「공직자윤리법」에 따라 직무와 관련된 주식을 거래함에 있어 준수해야 할 세부내용을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 훈령은 지식재산처와 그 소속기관에 적용된다.

제3조(직무상 비밀을 이용한 재물취득의 금지) 소속 공무원은 직무상 알게 된 비밀을 이용하여 재물이나 재산상 이익을 취득하여서는 아니 된다.

제4조(주식취득 제한) ① 「공직자윤리법」에 따른 재산등록의무자 중 다음 각 호의 부서(이하 "제한부서"라 한다)에 근무하는 소속 공무원 및 타 부처에서 파견된 공무원(이하 "제한대상자"라 한다)은 제5조에 따른 주식을 새로 취득하여서는 아니 된다.

1. 지식재산처와 그 소속기관 직제 제12조 및 직제 시행규칙 제9조에 따른 지식재산보호분석과, 기술디자인특별사법경찰과, 기술유출특별사법경찰과, 지식재산보호기준팀, 부정경쟁조사팀
2. 지식재산처와 그 소속기관 직제 제15조 및 직제 시행규칙 제12조에 따른 디자인심사정책과, 생활디자인심사과, 산업디자인심사팀
3. 지식재산처와 그 소속기관 직제 제16조 및 직제 시행규칙 제13조에 따른 생활용품심사과, 식품생물자원심사과, 주거기반심사과, 가전제품심사과
4. 지식재산처와 그 소속기관 직제 제17조 및 직제 시행규칙 제14조에 따른 인공지능빅데이터심사과, 사물인터넷심사과, 바이오기반심사과, 지능형로봇심사과, 자율주행심사팀, 스마트제조심사팀, 바이오진단분석심사팀, 바이오의약심사팀, 헬스케어기기심사팀, 헬스케어데이터심사팀
5. 지식재산처와 그 소속기관 직제 제18조 및 직제 시행규칙 제15조에 따른 전기심사과, 컴퓨터심사과, 통신심사과, 전자상거래심사과, 방송미디어심사팀
6. 지식재산처와 그 소속기관 직제 제19조 및 직제 시행규칙 제16조에 따른 유기화학심사과, 약품화학심사과, 기초재료화학심사과, 이차전지소재심사과,

고분자섬유심사과, 의료기술심사과, 환경기술심사팀, 이차전지설계심사팀, 이차전지제어관리심사팀

7. 지식재산처와 그 소속기관 직제 제20조 및 직제 시행규칙 제17조에 따른 일반기계심사과, 제어기계심사과, 건설기술심사과, 자동차심사과, 동력기술심사과, 운송기계심사과, 계측기술심사팀, 재료금속심사팀
 8. 지식재산처와 그 소속기관 직제 제21조 및 직제 시행규칙 제18조에 따른 반도체제조공정심사과, 반도체설계심사과, 디스플레이심사과, 반도체소재심사팀, 반도체조립공정심사팀, 반도체제조장비심사팀
 9. 지식재산처와 그 소속기관 직제 제2조 및 직제 시행규칙 제20조에 따른 특허심판원. 다만, 심판정책과, 송무과 및 상표를 심판하는 부서는 제외한다.
 10. 기타 지식재산처장이 지정하는 부서
- ② 제1항을 적용함에 있어 제한대상자보다 상위 직위에 있는 사람의 경우 직제·규정 또는 직무상 지휘·감독하는 부서를 기준으로 한다.
 - ③ 제한부서에서 그 외의 부서로 이동하거나 담당 직무가 변경되는 등으로 제한대상자가 아니게 된 경우 전보일 또는 직무 변경일 등으로부터 6개월 동안 제한대상 주식의 매매를 제한할 수 있다.

제5조(제한대상 주식의 범위) ① 제4조제1항 각 호의 부서별 매매가 제한되는 주식은 상법에 따른 주식회사의 주식으로 제한대상자가 직접 수사·조사·심사 또는 심판(결재건을 포함한다. 이하 같다) 중이거나 수사·조사·심사 또는 심판 종료 후 6개월이 경과하지 아니한 기업 관련 주식을 대상으로 한다. 다만, 수사·조사의 경우 특허·디자인 또는 영업비밀 분야 업무로 한정한다.

② 제1항을 적용함에 있어 3천만 원 이하(개인별 제한대상 주식 보유총액)의 주식을 취득하는 경우는 예외로 한다.

③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 제한대상 주식의 매매가 예외적으로 허용된다.

1. 상속, 증여(유증을 포함한다), 담보권 행사 또는 대물변제의 수령 등 사회통념상 허용되는 범위의 권리행사로 제한대상 주식을 취득하는 경우
2. 제한대상자가 되기 이전에 보유하고 있던 제한대상 주식을 매도하는 경우

제6조(매매명세 등의 신고등) ① 제한대상자는 매년 발생한 주식의 매매(제5조제3항에 따른 매매를 포함한다. 이하 같다) 내역 및 매년 말 기준 주식 보유내역을 해당 연도 이후 차년도 2월 마지막 날까지 별지 제1호의 서식에 의하여 감사담당관에게 신고하여야 한다. 다만, 해당 연도 중 발생한 주식 매매내역이 없을 경우 또는 개인별 주식 보유 총액이 3천만원 이하인 경우에는 그러하지

아니한다.

② 신규임용 · 전입 · 파견 · 전보 등(이하 "신규임용 등"이라 한다)으로 제한대상자가 된 경우(제4조제3항에 따른 전보로 제한대상자가 아니게 된 경우를 포함한다)에는 신규임용 등 발생일로부터 1개월 이내에 별지 제1호의 서식에 따라 주식의 보유내역을 감사담당관에게 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 제한대상자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 주식의 매매의사가 없다고 간주하여 신고의무를 면제한다.

1. 제한부서 근무기간 동안 주식을 매매하지 않겠다는 확약서(별지 제2호의 서식에 따른다)를 신규임용 등 발생일로부터 1개월 이내에 제출할 것
2. 신규임용 등 발생일로부터 제1호에 따른 확약서를 제출하는 날까지 주식 매매내역이 없을 것

④ 제3항에 따라 신고의무를 면제받은 제한대상자가 주식을 매매하고자 하는 경우에는 즉시 별지 제1호의 서식에 따라 감사담당관에게 신고하여야 한다.

제7조(신고사항의 확인) ① 감사담당관은 제6조에 따른 신고가 적합하게 이루어졌는지의 여부를 확인하고, 필요한 경우 제한대상자에게 신고내용에 대한 보완을 요구하거나 계좌거래내역, 등기부등본 등 그 소명자료의 제출을 요구할 수 있다.

② 감사담당관은 제4조에 따른 주식취득 제한과 제6조에 따른 신고 의무에 대한 위반 여부를 확인하기 위하여 필요한 경우 「공직자윤리법」에 따른 재산등록내역의 제출을 요구할 수 있다.

제8조(이해충돌 방지 조치) ① 감사담당관은 제한대상자가 보유한 제한대상 주식 총액이 가액 변동에 따라 제5조제2항에 규정된 3천만 원을 초과하게 된 경우 또는 제5조제3항제1호에 따라 제한대상 주식을 새로 취득하는 경우 그 사실을 알게 된 날 즉시 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 1개월 이내 제한대상 주식의 자진매각 권고
2. 제한대상 주식에 대한 매매거래 제한 요구
3. 1개월 이내 직무 변경 또는 직무재배치, 전보
4. 그 밖에 기관장이 이해충돌 방지를 위해 필요하다고 인정하는 조치

② 감사담당관은 소속 공무원이 제한부서에 근무하기 이전부터 제한대상 주식을 보유(신규임용 등으로 제한대상자가 된 경우로서 제한대상 주식을 보유하고 있는 경우를 포함한다)하고 있던 경우 그 사실을 알게 된 날 즉시 제1항 각 호 중 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

③ 제한대상자는 제1항제1호 및 제2호의 요구 등(제2항에 따라 준용하는 경우를 포함한다)이 있는 경우 특별한 사정이 없는 한 해당 조치를 취하고 요구 등이 있는 날로부터 1개월 이내에 증빙을 갖추어 그 결과를 감사담당관에게 보고하여야 한다.

제9조(의무 위반시 조치) ① 감사담당관은 제7조에 따라 신고사항의 적합여부를 확인한 결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제한대상자에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 할 수 있다.

1. 제4조제1항을 위반하여 제한대상 주식을 새로 취득한 경우
2. 제6조제1항, 제2항 및 제4항에 따른 주식 매매명세 등의 신고의무를 이행하지 않은 경우
3. 제6조 및 제7조에 따른 신고 또는 소명과정에서 관련 자료를 고의로 누락하거나 허위로 제출한 사실이 발견된 경우

② 감사담당관은 제한대상자가 제4조제1항을 위반하여 제한대상 주식을 새로 취득한 경우 그 사실을 알게 된 날 즉시 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 조치를 해야 한다.

1. 1개월 이내 제한대상 주식의 자진매각 요구
2. 1개월 이내 직무 변경 또는 직무재배치, 전보

③ 감사담당관은 제한대상자가 제4조제1항을 위반하여 제한대상 주식을 새로 취득한 경우로서 직무상 알게 된 비밀을 이용하여 재물 또는 재산상 이익을 취득한 상당한 혐의가 있다고 의심되는 경우에는 그 증명서류를 첨부하고 기간을 정하여 법무부장관에게 조사를 의뢰하여야 한다. 이 경우 관할 공직자윤리위원회의 승인을 받아야 한다.

제10조(비밀유지 의무) 제6조 및 제7조의 규정에 의한 신고내용 또는 소명자료 등의 내용을 알게 된 자는 이를 다른 사람에게 누설해서는 아니 된다.

제11조(민간전문가예의 준용) 이 지침은 지식재산처와 그 소속기관으로 파견된 민간전문가에게도 적용한다.

제12조(재검토기한) 지식재산처장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2022년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제1035호, 2021.3.2.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다. 이 지침에 따른 제한대상자는 지침 시행 후 15일 이내에 별지 제1호 서식에 따라 주식 보유내역을 감사담당관에게 신고하여야 한다.

부칙 <제2호, 2025.10.30.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제44호, 2026.7.20.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

주식 매매명세 및 보유내역 신고서

신고인 (등록 의무자)	성명		소속 (부서)		직위 (직급)	
	생년월일		연락처			

신 고 사 항

매매 명세	매 매 내 용					
	매매일자	구분 (매수, 매도)	종목명	매매수량 (주)	1주당 거래가 (원)	매매총액 (천원)

보유내역	종목명	보유수량(주)

본인은 공직자로서 명예를 걸고 양심에 따라 성실하게 신고할 것을 서약하며, 「지식재산차 공무원의 주식 거래 제한에 관한 지침」 제6조의 규정에 따라 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

제한부서 근무기간 중 주식 비거래 확약서

신고인 (등록 의무자)	성명		소속 (부서)		직위 (직급)	
	생년월일		연락처			
담당직무 내용						

본인은 공직자로서 명예를 걸고 양심에 따라 「지식재산처 공무원의 주식 거래 제한에 관한 지침」 제4조제1항의 부서에 근무하는 기간 동안 주식을 매매하지 않을 것임을 확약합니다. 이를 위반하여 별도 재신고 없이 해당 부서에 근무하는 기간 중 주식을 매매할 경우 모든 책임을 질 것을 확인합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)